



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 198 DEL 12/05/2026	OGGETTO: Artt. 62 e ss. del D. Lgs. 36/2023 – SUA Provincia di Avellino – “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO, AI SENSI DELL’ART. 193, COMMA 3, E DELL’ART. 176 E SS. DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI ENERGETICI DELLE SCUOLE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AVELLA”. CUP D69G18000040001 – CIG BB0640D558 - Aggiudicazione ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D. Lgs. 36/2023 e provvedimenti consequenziali
Registro Generale N. 348 DEL 13/05/2026	

L'anno duemilaventisei, il giorno tredici, del mese di maggio nel proprio Ufficio.

CUP: D69G18000040001

CIG: BB0640D558

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n. 14/2026, con il quale sono state attribuite funzioni dirigenziali, con il conseguente potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l’entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;

Premesso che:

- il Comune di Avella ha aderito alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino, sottoscrivendo la relativa Convenzione assunta al R.A.P. n. 48/2025;
- giusta Determinazione R.G. n. 499 del 10/09/2025 (R.S. n. 231 del 03/09/2025) resa dal Responsabile del Servizio Ambiente - UTC del Comune di Avella – Amministrazione delegante, con cui si è avviato il procedimento per l’affidamento della “CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI ENERGETICI DELLE SCUOLE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AVELLA”, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 193, comma 3, e 176 e ss. del Decreto Legislativo n. 36/2023, con un metodo di scelta del contraente mediante “procedura aperta” da aggiudicarsi con il “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” per l’importo complessivo a base di concessione pari a € 400.000,00, IVA inclusa, ovvero per un canone annuo a base di gara pari ad € 80.000,00, iva compresa e rivalutazione annua, composto da un canone di disponibilità pari ad € 10.000,00 e un canone di servizi pari ad € 70.000,00, da corrispondere all’aggiudicatario per il periodo di gestione pari ad anni 5 decorrenti dalla data di stipula della convenzione”;

Visti:

- la Convenzione sottoscritta tra il Comune e la Provincia di Avellino - Stazione Unica Appaltante;
- il Regolamento di funzionamento della SUA, approvato con la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 15/2019, n. 56/2020 e n. 40/2024;
- il Vademecum operativo della SUA adottato con Determinazione del Dirigente del Settore 2 della Provincia di Avellino n. 153 del 26/01/2022;

Precisato che:

- il Comune all'atto dell'indizione di ciascuna procedura di affidamento provvede ad impegnare ogni onere necessario ad acquisire l'affidamento di cui necessita tra cui il contributo di gara previsto per l'ANAC e gli oneri a favore della SUA ai sensi del Regolamento di funzionamento della stessa;
- alla Stazione Unica Appaltante, a norma della Convenzione e del Regolamento disciplinanti i rapporti tra la SUA e gli Enti aderenti approvati con Delibera di Consiglio Provinciale n. 40/2024 così come notificati a questo Comune, sono demandate le funzioni strumentali all'individuazione dell'aggiudicatario, dovendo la stessa svolgere tutte le attribuzioni obbligatorie elencate nel vigente Regolamento di funzionamento della stessa nonché nella Convenzione, in uno con le verifiche in capo al medesimo aggiudicatario del possesso dei requisiti di ordine morale ed economico-finanziari nonché tecnico-professionali richiesti a mezzo di Responsabile del Procedimento di gara appositamente individuato dalla stessa;
- che, come previsto dal Regolamento di funzionamento della SUA, rimangono comunque in capo al Comune le attività amministrative propedeutiche alla fase di esecuzione del contratto ed in particolare la presa d'atto dell'aggiudicazione efficace;
- la Stazione Unica Appaltante provvede a "trasferire/migrare" al Comune il CIG acquisito, che identifica la procedura in fase di gara e fino alla aggiudicazione efficace, al fine di individuare la medesima procedura anche nelle fasi successive fino alla conclusione del contratto e che il Comune ha l'obbligo della "presa in carico";

Preso atto:

- della Determinazione di indizione e approvazione degli atti di gara adottata n. 1686 del 27/10/2025 del Settore 3. Pianificazione Strategica – Gestione Opere Pubbliche e Infrastrutture Viarie della Provincia di Avellino, con cui è stata indetta una <<procedura aperta>> l'affidamento della "CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI ENERGETICI DELLE SCUOLE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AVELLA ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 193, comma 3, e 176 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023, con metodo di scelta del contraente mediante "procedura aperta" da aggiudicarsi con il "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" per l'importo complessivo a base di concessione pari a € 400.000,00, iva inclusa, ovvero per un canone annuo a base di gara pari ad € 80.000,00, iva compresa e rivalutazione annua, composto da un canone di disponibilità pari ad € 10.000,00 e un canone di servizi pari ad € 70.000,00, da corrispondere all'aggiudicatario per il periodo di gestione pari ad anni 5 decorrenti dalla data di stipula della convenzione;
- a Determinazione Dirigenziale del Settore 3 n° 78 del 23/01/2026 della Provincia di Avellino con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice inerente al procedimento de quo;
- della Determinazione Dirigenziale n. 406 del 24-04-2026 del Settore 3 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA - GESTIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE VIARIE della Provincia di Avellino con cui:
 - ✓ sono state approvate le risultanze delle operazioni di gara ed è stato conseguentemente proposto all'Ente delegante di disporre l'aggiudicazione della "CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI ENERGETICI DELLE SCUOLE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AVELLA" a favore dell'operatore economico BONO S.r.l. con sede in Avellino alla Piazza Perugini n. 4 (Cod. Fisc. - P. Iva: 02399140645), che ha conseguito il punteggio complessivo di 100 su 100, e che ha offerto un ribasso del 5,00% sul canone annuo di €. 72.720,00 corrisposto dall'Amministrazione delegante per la durata quinquennale della concessione in parola determinando così un importo complessivo di aggiudicazione pari € 345.420,00, comprensivo dei costi stimati della manodopera degli oneri di sicurezza entrambi non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, comma 14, D. Lgs. 36/2023, oltre IVA come per legge;
 - ✓ è stata proposta l'approvazione dello schema di *AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO*, ai fini delle attività di pubblicazione e comunicazione che saranno espletate dalla SUA della Provincia di Avellino in conformità alle previsioni di cui al D. Lgs. 36/2023;

- della comunicazione della Provincia di Avellino, *acquisita agli atti di questo Comune con Pec del 30.04.2026*, con cui è stata trasmessa la relazione istruttoria inerente all'esito della positiva attività di verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura *de qua*;

Ritenuto, pertanto:

- di dover procedere all'aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 36/2023 a favore dell'operatore economico BONO S.r.l. con sede in Avellino alla Piazza Perugini n. 4 (Cod. Fisc. - P. Iva: 02399140645), che ha conseguito il punteggio complessivo di 100 su 100, e che ha offerto un ribasso del 5,00% sul canone annuo di €. 72.720,00 corrisposto dall'Amministrazione delegante per la durata quinquennale della concessione in parola determinando così un importo complessivo di aggiudicazione pari € 345.420,00, comprensivo dei costi stimati della manodopera degli oneri di sicurezza entrambi non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, comma 14, D. Lgs. 36/2023, oltre IVA come per legge;
- di approvare conseguentemente lo schema di *AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO*, ai fini delle attività di pubblicazione e comunicazione che saranno espletata dalla SUA della Provincia di Avellino in conformità alle previsioni di cui al D. Lgs. 36/2023;
- di accertare che, in merito alla validità ed efficacia degli atti inerenti alla presente procedura, nulla osta a che l'Ente comunale adotti gli atti consequenziali finalizzati alla definizione del procedimento di gara ed all'instaurazione del rapporto convenzionale con l'operatore aggiudicatario, non sussistendo alcun inadempimento e/o carenza procedurale imputabili alla SUA della Provincia di Avellino;
- di dover provvedere alla chiusura della procedura di che trattasi liquidando, altresì, gli oneri economici resisi necessari per l'acquisizione del servizio in parola, come nel seguito dettagliati;

Precisato che:

conformemente alla Convenzione e al Regolamento di funzionamento della SUA, occorre provvedere, altresì:

- alla "presa in carico" da parte del RUP del CIG riportato in oggetto, appositamente "trasferito/migrato" dalla SUA a questo Comune, al fine di continuare a identificare in modo univoco la procedura di affidamento in parola anche nelle fasi successive fino alla conclusione del contratto;
- alla stipula del contratto con l'aggiudicatario identificato in precedenza, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, nei modi e nelle forme disposti con la propria succitata Determinazione n. 499 del 10/09/2025 (R.S. n. 231 del 03/09/2025);
- a comunicare tempestivamente alla Stazione Unica Appaltante l'avvenuta stipula al fine di consentire alla medesima l'assolvimento degli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dall'art. 90, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 36/2023;

Dare atto che la somma complessiva di € 7.160,40 di cui € 6.910,40 per oneri di attività SUA ed € 250,00 per versamento ANAC, per l'espletamento dell'intervento in parola, trova copertura sul cap. 2388.6 cod. 2.02.01.09.003 del bilancio comunale;

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 36/2023;
- il D. Lgs. n. 267/2000 con particolare riferimento agli artt. 184 e 185;

DETERMINA

per quanto in premessa riportato e qui integralmente richiamato, di:

1. prendere atto che:

- giusta Determinazione Dirigenziale n. 406 del 24-04-2026 del Settore 3 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA - GESTIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE VIARIE della Provincia di Avellino;
- sono state approvate le risultanze delle operazioni di gara ed è stato conseguentemente proposto all'Ente delegante di disporre l'aggiudicazione della "CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI ENERGETICI

DELLE SCUOLE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AVELLA” a favore dell’operatore economico BONO S.r.l. con sede in Avellino alla Piazza Perugini n. 4 (Cod. Fisc. - P. Iva: 02399140645), che ha conseguito il punteggio complessivo di 100 su 100, e che ha offerto un ribasso del 5,00% sul canone annuo di €. 72.720,00 corrisposto dall’Amministrazione delegante per la durata quinquennale della concessione in parola determinando così un importo complessivo di aggiudicazione pari € 345.420,00, comprensivo dei costi stimati della manodopera degli oneri di sicurezza entrambi non soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 41, comma 14, D. Lgs. 36/2023, oltre IVA come per legge;

- è stata proposta l’approvazione dello schema di *AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO*, ai fini delle attività di pubblicazione e comunicazione che saranno espletate dalla SUA della Provincia di Avellino in conformità alle previsioni di cui al D. Lgs. 36/2023;

- giusta comunicazione della Provincia di Avellino, *acquisita agli atti di questo Comune con pec del 30.04.2026* è stata trasmessa la relazione istruttoria inerente all’esito della positiva attività di verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura *de qua*;

2. provvedere, conseguentemente, all’aggiudicazione efficace della concessione “CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI ENERGETICI DELLE SCUOLE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AVELLA” a favore dell’operatore economico BONO S.r.l. con sede in Avellino alla Piazza Perugini n. 4 (Cod. Fisc. - P. Iva: 02399140645), a seguito dell’esperimento della gara in parola avviata con propria Determinazione R.G. n. 499 del 10/09/2025 (R.S. n. 231 del 03/09/2025);

3. approvare lo schema di *AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO*, ai fini delle attività di pubblicazione e comunicazione che saranno espletate dalla SUA della Provincia di Avellino in conformità alle previsioni di cui al D. Lgs. 36/2023;

4. prendere atto che nulla osta all’adozione degli atti consequenziali finalizzati alla definizione del procedimento di gara nonché all’instaurazione del rapporto convenzionale con l’operatore aggiudicatario, non sussistendo alcun inadempimento e/o carenza procedurale imputabili alla SUA della Provincia di Avellino;

5. provvedere, per l’effetto, conformemente alla Convenzione e al Regolamento di funzionamento della SUA:

- alla “presa in carico” da parte del RUP del CIG riportato in oggetto, appositamente “trasferito/migrato” dalla SUA a questo Comune, al fine di continuare ad identificare in modo univoco la procedura di affidamento in parola anche nelle fasi successive fino alla conclusione del contratto;
- alla stipula del contratto con l’aggiudicatario identificato in precedenza, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, nei modi e nelle forme disposti con la propria Determinazione n. 35RS (119RG) del 07/05/2025;
- a comunicare tempestivamente alla Stazione Unica Appaltante l’avvenuta stipula al fine di consentire alla medesima l’assolvimento degli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dall’art. 90, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 36/2023;

6. Dare atto che la somma complessiva di € 7.160,40 di cui € 6.910,40 per oneri di attività SUA ed € 250,00 per versamento ANAC, per l’espletamento dell’intervento in parola, trova copertura sul cap. 2388.6 cod. 2.02.01.09.003 del bilancio comunale;

7. dare atto della insussistenza, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012 nonché dell’art. 16 del D. Lgs. 36/2023, di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, a carico del sottoscritto.

Avella (AV), 13/05/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 12/05/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Subimpegno

Descrizione Impegno: ONERI PER VERSAMENTO ANAC CIG: CUP: Descrizione Capitolo: MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI PLESSI SCOLASTICI, SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.01.09.0 03	4.2	2388.6		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
565	€ 10.660,40	1	€ 250,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino - Progressivo Fornitore: 5006
Codice Fiscale: 80000190647 P.Iva: 80000190647

Subimpegno

Descrizione Impegno: ONERI PER ATTIVITA' SUA CIG: CUP: Descrizione Capitolo: MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI PLESSI SCOLASTICI, SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.01.09.0 03	4.2	2388.6		2025	0
N. Impegno	Importo	N. Sub-	Importo sub-	N. SottoSub-	Importo Sottosub-

Definitivo	Impegno	impegno	impegno	impegno	impegno
565	€ 10.660,40	3	€ 6.910,40		€ 0,00

Creditore

Denominazione: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino - **Progressivo Fornitore:** 5006
Codice Fiscale: 80000190647 **P.Iva:** 80000190647

Avella (AV), 13/05/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 13/05/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 13/05/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 576, e vi rimarrà fino al 28/05/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 348 del 13/05/2026;

Oggetto: Artt. 62 e ss. del D. Lgs. 36/2023 – SUA Provincia di Avellino – “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO, AI SENSI DELL’ART. 193, COMMA 3, E DELL’ART. 176 E SS. DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI ENERGETICI DELLE SCUOLE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI AVELLA”. CUP D69G18000040001 – CIG BB0640D558 -
Aggiudicazione ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D. Lgs. 36/2023 e provvedimenti consequenziali

Avella (AV), 13/05/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella